

0003901-06.2020.8.26.0606

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... (trinta) anos, já foi condenado por tráfico de drogas, não possui filhos, sabe ler e escrever (fls. 126/127).

O laudo pericial do local, com a finalidade de constatar se o tráfico ocorreu nos estabelecimentos elencados no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, descreveu que os fatos aconteceram cerca de (i) 130 (cento e trinta) metros da "EE Comandante Jacques Yves Cousteau", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003901-06.2020.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003901-06.2020.8.26.0606

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - BO 2504/2020 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Washington Luiz dos Santos Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS SOUZA (nascido em 01/11/1991), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 10/07/2020, por volta das 17h15, na Rua Trinta, nº 53, Cidade Miguel Brada, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu manteria em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 22 (vinte e dois) invólucros plásticos com cocaína (8,2g) e 09 (nove) invólucros plásticos com maconha (10,86g), além da quantia de R\$ 16,50 (dezesesseis reais e cinquenta centavos) (fls. 02/03).

Em 13/07/2020, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 55). Defesa prévia às fls. 90/91.

Em 25/02/2021, foi recebida a denúncia (fls. 94/95).

Laudo do local dos fatos juntado às fls. 113/116.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, bem como determinada a abertura de incidente para realização de exame médico pericial de avaliação da dependência químico-toxicológica (fls. 126/128).

Pelo silêncio da Defesa, restou prejudicado o incidente, sendo encerrada a instrução (fls. 144).

Laudo definitivo das drogas às fls. 163/165.

O Ministério Público, em suas alegações finais, pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 168/172).

A Defesa, em suas alegações finais, pugna pela improcedência, por conta da fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer que seja desclassificado o crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, que a pena para o art. 33 da Lei nº 11.343/06 seja aplicada no mínimo legal, bem como que o Réu possa recorrer em liberdade (fls. 177/180).

É o relatório.

De início, ressalto que a regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, § 2º, CPP, está sendo respeitada neste processo, tendo em vista que o MM. Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que presidiu a instrução probatória, foi removido de cargo, aplicando-se, por analogia, a regra prevista no art. 132 do CPC.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 14/15) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 163/165). A autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha Vanderlei Fonseca, guarda municipal, em juízo, declarou que estavam em patrulhamento, quando chegaram ao local dos fatos. Encontraram um homem que, ao ver a viatura, escondeu-se. Perguntaram o que ele estava fazendo e o homem confessou que traficava, por estar desempregado. Junto do homem havia dinheiro e, próximo a ele, encontraram uma sacola com drogas. Conduziram-no ao DP. Apreenderam 09 (nove) pinos de cocaína, 10 (dez) pacotes de cocaína, 08 (oito) pacotes de maconha e 03 (três) pinos de crack. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores. Não se lembra a que distância foram encontradas as drogas (fls. 126/127).

A testemunha Charles José dos Santos, guarda municipal, em juízo, declarou que estavam na operação "Interior Seguro", a qual contava com patrulhamento ostensivo na cidade. Avistaram um homem em Miguel Brada e este, quando viu a viatura, tentou se esconder atrás de um veículo. Abordaram o homem e ele confessou a traficância no local, apontando onde estava guardada uma sacola com drogas. Não o conhecia de abordagens anteriores. Não viram se o homem estava fazendo uso de drogas, mas por conta de sua reação ao ver a viatura, bem como por conta de sua confissão, ele estava vendendo as drogas. A droga foi encontrada próxima a ele e ao carro onde tentou se esconder, mas não soube precisar essa distância (fls. 126/127).

O Réu, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva. Declarou que, no dia dos fatos, foi ao local comprar drogas. Quando foi comprar drogas nos dias anteriores, policiais o abordaram e disseram que o iriam prender. No dia dos fatos, iria comprar cocaína. É usuário de cocaína há mais de 10 (dez) anos. Considera-se viciado em cocaína, usa sempre. Sobre suas características pessoais, relatou que possui 30 (trinta) anos, já foi condenado por tráfico de drogas, não possui filhos, sabe ler e escrever (fls. 126/127).

O laudo pericial do local, com a finalidade de constatar se o tráfico ocorreu nos estabelecimentos elencados no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, descreveu que os fatos aconteceram cerca de (i) 130 (cento e trinta) metros da "EE Comandante Jacques Yves Cousteau", (ii) 480 (quatrocentos e oitenta) metros do "Campo do União", (iii) 480 (quatrocentos e oitenta) metros da "EM Heleno José dos Santos Suzano", (iv) 490 (quatrocentos e noventa) metros da "EM Victor Salviano", (v) 650

(seiscentos e cinquenta) metros da “EMEIF Avelino de L. Franco” e (vi) 500 (quinhentos) metros “EE Prof. Tochichico Yochicava” (fls. 113/116).

O laudo químico-toxicológico definitivo detectou a presença de cocaína e tetrahidrocannabinol, ambas substâncias de uso proscrito no Brasil (fls. 163/165). Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia mantinha em depósito drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos policiais foram harmônicos entre si, descrevendo toda a dinâmica da abordagem, em especial quanto ao fato de o Réu ter se escondido ao ver a viatura e sobre as drogas terem sido encontradas numa sacola próxima a ele.

Assim, restou isolada a negativa do Réu. Isso porque ele declarou que foi ao local dias antes dos fatos e policiais o abordaram e disseram que o iriam prender. Ocorre que o Réu não apontou qualquer motivo para que policiais civis tenham a intenção de falsamente incriminá-lo. Além disso, não houve declaração, nem mesmo do Réu, indicando que outras pessoas estavam no local ou que fugiram na iminência da abordagem policial, no sentido de corroborar que a droga encontrada poderia ser de outra pessoa.

No mais, inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois a natureza das drogas apreendidas confronta a declaração do Réu, pois confessou ser viciado apenas em cocaína, mas também foram apreendidas porções de maconha, substância de que não seria usuário.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude do fato que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, satisfatoriamente provada pelo laudo pericial das fls. 113/116, haja vista a proximidade do local dos fatos da escola “Comandante Jacques Yves Cousteau”. Destaca-se que o reconhecimento de causa de aumento não expressa na denúncia é possível, tendo em vista que o Réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da capitulação jurídica, em consonância com o art. 383, CPP. Dessa forma, visto que o local dos fatos - Rua Trinta, nº 53, Cidade Miguel Brada - está devidamente descrito na denúncia, não há que se falar em violação do princípio da congruência.

Inaplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente (fls. 117/119).

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga pública é neutra, eis que apreendidas apenas duas variedades, sem a apreensão de crack; já a quantidade é pequena, sendo essa circunstância favorável, portanto.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime.

O Réu ostenta Maus antecedentes, por ter duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo a mais antiga considerada como mau antecedente (processo nº 0003198-90.2011.8.26.0606 - fls. 117/119).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução

das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial favorável, umas bastante desfavorável e as restantes sendo neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), visto que o Réu foi condenado com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas, ainda não decorrido o período depurador (processo nº 0006698-28.2015.8.26.0606 – fls. 117/119). Não há atenuante. Assim, ante a reincidência específica, aumentando a pena base em 1/5 (um quinto), resultando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, ensejando o aumento da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) – visto que o ponto de compra e venda de drogas é próximo a 01 (um) estabelecimento descrito no inciso do citado artigo –, resultando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado (art. 33, § 2º, “b”, CP).

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, não foi cumprido o requisito objetivo e ausente a prova do comportamento carcerário, requisito subjetivo necessário à progressão de regime, deixo de concedê-la neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante a ausência de demonstração da capacidade financeira do Réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS SOUZA como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA